CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

(stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. 9 dicembre 1998, n. 431)

TRA:

La Sig.ra Dascanio Anna Maria nata a BARLETTA (BT), il 21/06/1953, residente in BOLOGNA (BO), Piazza Cavour, 2, codice fiscale DSCNMR53P61A669P, di seguito denominata **parte Locatrice**

E:

- Il Signor Marra Lorenzo, nato a BASILEA (CHE), il 05/07/1993, residente in BOLOGNA (BO, Via della Ghisiliera, 39, codice fiscale MRRLNZ93L05Z133T;
- Il Sig. Parmeggiani Giacomo, nato a CASTELNOVO NE' MONTI (RE), il 29/05/1991, residente in BOLOGNA, Via Valeriani, 64, codice fiscale PRMGCM91E29C219O;
- Il Sig. Valdesalici Lorenzo, nato a CASTELNOVO NE' MONTI (RE), il 05/10/1994, residente in VILLA MINOZZO (RE), POIANO, Via Orlandini Don Domenico, 31, codice fiscale VLDLNZ94R05C219D;

di seguito denominati **parte Conduttrice**

Premesso:

- che la Sig.ra Dascanio Anna Maria è proprietaria dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in BOLOGNA (BO), VIA VALERIANI 64, piano quarto, interno 18 e della unità immobiliare ad uso garage sita in BOLOGNA (BO), Via Valeriani, 64, numero 9;
- che i Sig. Marra Lorenzo, Parmeggiani Giacomo, Valdesalici Lorenzo intendono ottenere dette unità immobiliari in locazione così come viste, piaciute e verificate;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUIE:

1. DESCRIZIONE DELL' IMMOBILE. La parte Locatrice concede in locazione alla parte Conduttrice la quale accetta, le seguenti unità immobiliari:
   - BOLOGNA (BO), VIA LUIGI VALERIANI n. 64, piano 4, composto di n. 5,5 vani utili e di n. 1 accessori con estremi catastali identificati da foglio 196, subalterno 18, particella numeratore 810, categoria A/3, rendita catastale Euro 1193,02;

- BOLOGNA (BO), VIA LUIGI VALERIANI n. 64, piano S1, con estremi catastali identificati da foglio 196, subalterno 29, particella numeratore 810, categoria C/6, rendita catastale Euro 114,14;

2. DESTINAZIONE. L' immobile verrà destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione per esigenze della parte Conduttrice, dei suoi famigliari ed ospiti, con espressa esclusione di ogni altra destinazione, pena la risoluzione del contratto.

3. DIVIETI. È fatto espresso divieto di sublocazione, di comodato e di cessione del presente contratto, anche parziale e/o gratuito, pena la risoluzione ipso jure del presente contratto, per fatto e colpa della parte Conduttrice.
   È altresì vietato parcheggiare automobili, moto, biciclette o altri mezzi nelle zone comuni all'interno del cancello.

4. DURATA DELLA LOCAZIONE. La durata della locazione viene fissata e stabilita, ai sensi del COMMA 1, dell'art. 2 della legge n. 431/1998, in anni 4, con decorrenza dal 01/10/2022 e scadenza il 30/09/2026. Tale durata si protrarrà automaticamente per eguale periodo, salvo che la parte Locatrice, con raccomandata da recapitarsi con anticipo di sei mesi dalla prima scadenza contrattuale, manifesti alla parte Conduttrice la propria intenzione di adibire l'immobile agli usi o effettuare nello stesso le opere di cui all'art. 3 della legge n. 431/1998 ovvero vendere l'immobile secondo le condizioni e modalità previste nel medesimo articolo.

5. RECESSO ANTICIPATO. È consentito alla parte Conduttrice, decorso il primo anno, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno sei mesi, comunicando il recesso alla parte Locatrice a mezzo di lettera raccomandata A/R, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 27, comma 8 della legge n. 392/1978.

6. CORRISPETTIVO. Il prezzo della locazione viene liberamente e di comune accordo fissato e stabilito nella somma di Euro 11.422,68 annuali (Undicimilaquattrocentoventidue/68), esclusi oneri e accessori, da corrispondersi in dodici rate mensili anticipate, il primo giorno di ogni mese. L' importo del versamento mensile sarà di Euro 989,63 (Novecentoottantanove/63), così ripartito:

canone di locazione Euro 951,89, anticipo spese condominiali Euro 35,74, marca da bollo Euro 2,00.

II pagamento dovrà avvenire a mezzo di bonifico sul c/c n. 111, intestato alla parte Locatrice presso il Banco BPM, filiale 1530, VIA CARBONESI 11, BOLOGNA, codice IBAN: IT 05 S 05034 02432 000000000111. La parte Locatrice dichiara espressamente di aderire al regime fiscale della cedolare secca (vedi Articolo 7): pertanto finche' tale opzione sarà da essa esercitata, il canone non potrà essere aggiornato ogni anno nella misura contrattata del 75% della variazione Istat.

La quota mensile di spese condominiali, come sopra indicata, deve intendersi quale anticipo salvo conguaglio semestrale. Il riparto delle spese avviene per piano e per numero di appartamenti non tenendo conto dei millesimi delle singole unità immobiliari con la presentazione di prospetti riepilogativi delle spese sostenute e del riparto. La parte Conduttrice non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento delle rate scadute.

Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, di due rate del canone di locazione (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce inadempimento contrattuale e comporterà la risoluzione immediata del presente contratto come previsto all'art. 1455 del c.c., fatto salvo quanto previsto dall'art.55 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

7. CEDOLARE SECCA. La parte Locatrice dichiara di esercitare l'opzione per il sistema denominato "cedolare secca" introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. 23/2011 restando pertanto esonerata dall'obbligo di inviare alla parte Conduttrice la prevista comunicazione, mediante lettera raccomandata, e dall'obbligo di corrispondere l'imposta di registro e di bollo. L'opzione in oggetto comporta, per il periodo corrispondente alla sua durata, il venir meno dell'obbligo di versamento delle imposte di registro e di bollo relative al presente contratto, comprese quelle dovute alla sua risoluzione e sulle proroghe del contratto stesso. Non potrà inoltre essere applicata, negli anni di decorrenza del contratto, alcuna maggiorazione del canone, inclusa la variazione accertata dall' Istat. La parte locatrice si riserva tuttavia di revocare tale opzione in ciascuna annualità

contrattuale successiva a quella in corso, da comunicarsi alla parte Conduttrice a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prima della scadenza dell'annualità contrattuale. Se in futuro la parte Locatrice decidesse di revocare l'applicazione di tale regime fiscale, sull' importo annuo del canone dovrà essere pagata l'imposta di registro di cui metà a carico della parte Locatrice e metà a carico della parte Conduttrice. In tal caso il canone sarà aggiornato ogni anno automaticamente e senza bisogno di richiesta della parte Locatrice nella misura massima del 75% della variazione accertata dall'Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al secondo mese precedente quello di inizio dell'annualità contrattuale.

8. ONERI ACCESSORI. Se la parte Locatrice decidesse di revocare il regime fiscale della "Cedolare secca" gli importi, a qualsiasi titolo versati quali imposte di registro, sono da ripartire in parti uguali tra parte Locatrice e parte Conduttrice. Indipendentemente dal regime fiscale rimangono invece sempre a carico della parte Conduttrice gli importi del bollo sulle ricevute di affitto e su ogni altra ricevuta a qualsiasi titolo emessa.

9. STATO DEI LOCALI. La parte Conduttrice dichiara di avere visitato l'immobile, di averlo trovato idoneo all'uso pattuito e si impegna a riconsegnarlo alla parte Locatrice, al termine della locazione, nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento dovuto al tempo, e salvi i lavori di adeguamento che la parte Locatrice avesse eventualmente ritenuto di eseguire nel corso del rapporto locatizio; comunque imbiancato di fresco da artigiano iscritto alla CCIAA con consegna alla parte Locatrice della copia della fattura attestante l'esecuzione.
Gli impianti sprovvisti del certificato di conformità sono comunque rispondenti alle norme in uso al momento della costruzione o al regolamento di cui al D. Lgs. vo n. 46/90.
Per l'unità immobiliare oggetto della locazione l'attestato di certificazione energetica n. 08222 367280 2022, rilasciato il 03/10/2022 e valido fino al 03/10/2032, da SIDEL INGEGNERIA, via Larga, 34, 40138 BOLOGNA, individua una classe

energetica "G" con EP gl,nren 246,47 kWh/m^2/anno. La parte Conduttrice dichiara di ricevere una copia dell'attestato di certificazione energetica.

10. GARANZIA. In deroga all'art. 11 della legge n. 392 del 1978, a garanzia dell'adempimento e/o dell'esatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la parte Conduttrice corrisponde alla parte Locatrice, che con la firma del presente contratto ne rilascia quietanza, la somma di Euro 2.850,00 (Duemiloottocentocinquanta/00), a titolo di deposito cauzionale. Tale somma verrà restituita dalla parte Locatrice alla parte Conduttrice all'atto della riconsegna dell'immobile nella sua disponibilità, libero da persone o cose, salvo che debba essere destinata, in tutto o in parte, alla riparazione dei danni eventualmente subiti dall'immobile, entro 15 giorni previa verifica dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

11. MIGLIORIE. La parte Conduttrice non potrà apportare alcuna modifica e/o addizione all' immobile locato, salvo che ne abbia ricevuto il consenso scritto dalla parte Locatrice. Quanto alle eventuali modifiche, innovazioni, migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite, anche con la tolleranza della parte locatrice, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente la parte conduttrice sin d'ora. In caso contrario, la parte conduttrice avrà l'obbligo, a semplice richiesta della parte locatrice anche nel corso della locazione, della remissione in pristino, a proprie spese.

12. AUTORIZZAZIONI. In nessun caso l'eventuale silenzio e/o l'acquiescenza della parte Locatrice all'esecuzione di lavori non autorizzati, ovvero alla cessione e/o alla sublocazione e/o al comodato dell'immobile locato, potranno essere intesi quale consenso alle suddette operazioni né comporteranno rinuncia della parte Locatrice ad agire, in qualsiasi momento, nei confronti della parte Conduttrice per violazioni di quanto convenuto nel presente contratto.

13. VISITE AI LOCALI. A partire dall'ultimo bimestre del rapporto locatizio, la parte Conduttrice sarà tenuta a consentire la visita dell'immobile, previo appuntamento, a chi fosse interessato a prenderlo in Locazione.

14. ESONERO DI RESPONSABILITA'. La parte Locatrice è espressamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare alla parte Conduttrice da fatto, omissione o colpa di propri dipendenti e/o terzi in genere. Parimenti la parte Locatrice è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall' eventuale interruzione delle forniture di acqua, gas e/o energia elettrica all' immobile locato, nonché per il mancato e/o insufficiente funzionamento di qualsiasi struttura dell'immobile stesso, quali l'impianto di riscaldamento, l'ascensore, il citofono, anche se dovuti a guasti degli impianti o a ritardi nella riparazione degli stessi dovuti a tempi tecnici.

15. CONDUZIONE E MANUTENZIONE. La parte Conduttrice è costituita custode dell'immobile locato, ed è altresì direttamente responsabile, verso la parte Locatrice e di terzi, dei danni che si producessero in conseguenza di fuoriuscite di acqua, fughe di gas, incendi, caduta di oggetti dalle finestre, e comunque di qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso delle strutture e delle ordinarie manutenzioni da effettuare negli impianti dell'immobile locato. In particolare si segnala la manutenzione ordinaria annuale della caldaia, con obbligo della parte Conduttrice di consegnare alla parte Locatrice la ricevuta dell'avvenuta manutenzione annuale. Se al termine della locazione la parte Conduttrice non è in grado di fornire la documentazione richiesta delle avvenute manutenzioni sarà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni mancata manutenzione. Le riparazioni rientranti nell'ordinaria manutenzione sono a carico della Conduttrice come per legge.

16. MODIFICHE CONTRATTUALI. Nessuna modifica potrà essere validamente apportata al presente contratto, se non per iscritto. Per tutto quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, saranno applicabili le norme di legge vigenti nella materia delle locazioni di immobili ad uso abitativo, e segnatamente nella L. 431/98 e nella L.392/78.

17. ELEZIONE DI DOMICILIO. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, la parte Conduttrice elegge domicilio nei locali presi in locazione.

18. TRATTAMENTO DATI. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali per finalità relative ad adempimenti connessi con il rapporto stipulato con il presente contratto.

19. RESPONSABILITA' IN SOLIDO. La responsabilità per il pagamento del canone di locazione e di ogni altro onere derivante dal contratto di locazione è solidale tra i conduttori.

20. GARANTI. Per tutta la durata del contratto di locazione ed eventuali rinnovazioni i sottoscritti:

Sig. Marra Marco, nato a BASILEA (CHE), il 17/04/1990, residente in BOLOGNA (BO), Via Antonio Vivaldi, 9, codice fiscale MRRMRC90D17Z133Q;

Sig.ra Marinelli Antonella, nata Quistello (MN), il 17/06/1959, residente in Castelnovo ne' Monti (RE), Via Rovina, 4, codice fiscale MRNNNL59H57H143W

Sig.ra Agostini Francesca, nata a Castelnovo ne' Monti (RE), il 07/04/1958, residente in Villa Minozzo (RE), Poiano Via Orlandini Don Domenico, 31, codice fiscale GSTFNC58D47C219W;

si impegnano senza condizioni per le obbligazioni assunte nel contratto di locazione cointestato ai Sig.ri Marra Lorenzo, Parmeggiani Giacomo, Valdesalici Lorenzo e in particolare per il puntuale pagamento dei canoni di locazione e spese accessorie, per interessi e penalità, per ritardati pagamenti ed indennità di occupazione ed eventuale risarcimento dei danni all'immobile, sia nell'eventualità di recessione del contratto di locazione, sia nel momento della riconsegna.

21. Le parti dichiarano di avere liberamente negoziato il contenuto del presente contratto, in ogni sua clausola, e di rinunciare espressamente all' assistenza di qualsivoglia associazione di categoria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna,

La parte Locatrice

La parte conduttrice

La parte conduttrice

La parte conduttrice

Il garante

Il garante

Il garante

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c. c. le Parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole: 3 divieto di sublocazione clausola risolutiva espressa; 5 recesso della parte Conduttrice; 9 idoneità dell'immobile; 10 deposito cauzionale; 14 esonero della parte Locatrice da responsabilità per mancata fornitura di servizi e per mancato o insufficiente funzionamento delle strutture; 17 elezione di domicilio; 18 comunicazione dati personali; 19 Responsabilità in solido.

Bologna,

La parte Locatrice

La parte Conduttrice

La parte Conduttrice

La parte Conduttrice

.....

Il garante

.....

Il garante

.....

Il garante

.....